הסכם שותפות — קבוצת לוס גרדיוס

Los Gardios Partner Agreement — הסכם שותפות אוניברסלי לכל הדיסציפלינות

הסכם זה ("ההסכם") נערך ונחתם בין **Los Gardios LTD**, חברה הרשומה כדין בישראל (ח.פ. 516819257), הפועלת בזירה הבינלאומית באמצעות Los Gardios Enterprise ומבנה האחזקות הקבוצתי שלה, שמשרדה הרשום ברחוב השדרה המרכזית 15, מודיעין, באמצעות מורשה החתימה מטעמה, מר עידן אביטן ("הארגון" או "האחזקות"), לבין:

שם השותף: _____

מדינת השותף (Partner's Country): _____

(מדינת השותף הנקובה לעיל קובעת את נספח המדינה (נספח ג') החל על התקשרות זו, כמפורט בסעיף 16 להלן.)

מס' תעודת זהות / דרכון / רישום לאומי: _____

אימות זהות גלובלי — מסמך מאובטח נפרד (חובה): חתימת השותף על הסכם זה מותנית בצירוף, כקובץ נספח מוצפן ומאובטח נפרד ולא כטקסט או תמונה משוקעים בגוף מסמך הסכם זה עצמו, של צילום או סריקה ברורים ותקפים של דרכון בתוקף או תעודת זהות לאומית של השותף ("מסמך הזיהוי הגלובלי"). מסמך הזיהוי הגלובלי מהווה עוגן חובה למניעת הונאה ולאימות זהות במערכת הלדג'ר הווירטואלית Neuron OS, ויישמר על ידי הארגון במערכת מאובטחת ומוגבלת-הרשאות נפרדת ממסמך הסכם זה, בכפוף לדיני הגנת המידע החלים על הארגון ועל השותף. אין בדרישה זו כדי לגרוע מחובות הגילוי וההזדהות האחרות של השותף לפי הסכם זה.

ישות השותף (ככל שקיימת — עוסק פטור / עוסק מורשה / חברה בע"מ / ישות זרה מקבילה): _____

כתובת: _____

דוא"ל רשמי למסירת הודעות (סעיף 18(ב)): _____

קבוצת ההפעלה (Discipline Group) (פרטיה המלאים נקבעים במסמך ההתקשרות הנפרד, כהגדרתו בסעיף 1(ו)):

☐ מסחר

☐ שיווק

☐ פיתוח

☐ הפקות-קריאייטיב

☐ אחר: _____

מובהר כי "פרסום" ו"מכירות" הם תתי-התמחויות פונקציונליות הפועלות בתוך קבוצות השיווק והמסחר, בהתאמה, ואינם מהווים קבוצת הפעלה חמישית נפרדת. שותף הפועל בתחום פרסום או מכירות יסמן שיווק או מסחר לעיל, לפי העניין, כאשר תת-ההתמחות והתואר המדויקים יירשמו במסמך ההתקשרות הנפרד.

(כל אחד מן הארגון והשותף — "צד", ויחדיו — "הצדדים")

מסמך משפטי רשמי · חסוי

שפת ההסכם ונוסחו המחייב

הסכם זה נערך בשפה העברית, והנוסח העברי הוא הנוסח המקורי, המחייב והמכריע. ככל שהופק או יופק נוסח מקביל בשפה האנגלית, נוסח זה נועד לנוחות בלבד, ובכל מקרה של סתירה, אי-התאמה או הבדלי פרשנות בין הנוסחים — יגבר הנוסח העברי לכל דבר ועניין.

מבוא (הואיל)

הואיל והארגון פועל כמבנה אחזקות גלובלי המורכב משתי ישויות המופרדות הפרדה קשיחה: Los Gardios Business School (חממת אינקובציה והכשרה סגורה הפועלת תחת מודל צבירת הון וירטואלי מוגן) ו-Los Gardios Enterprise (תאגיד-העל המבצעי, המורכב מקבוצות הפעלה מקבילות ושוות-מעמד: **מסחר, שיווק, פיתוח והפקות-קריאייטיב**), המציעות יחדיו שירותים בתחומי השיווק, העיצוב, המיתוג, הפיתוח הדיגיטלי והאפליקטיבי, המסחר, האי-קומרס ותחומים נוספים ועתידיים;

והואיל והארגון פועל בזירה הבינלאומית, לרבות בישראל, בארצות הברית ובמדינות נוספות;

והואיל ואף קבוצת הפעלה מבין מסחר, שיווק, פיתוח או הפקות-קריאייטיב אינה נהנית מעדיפות מבנית על פני רעותה במדרג, בהכשרה או בארכיטקטורת התגמול של הארגון, והסכם זה מנוסח כך שיחול באופן זהה וללא הפליה על שותף מכל דיסציפלינה, קיימת או עתידית;

והואיל והשותף מבקש להצטרף לארגון כשותף עסקי — שותף לדרך ולרווח — וכל תכליתה של שותפות זו היא השתתפות השותף ברווחים המופקים ממותגי הארגון, מעסקיו ומהתקשרויותיו עם לקוחות, בהיקף הפרויקטים שהופקדו בפועל בידיו במסגרת הארגון, אך ורק על בסיס מודל חלוקת הרווחים הקבוע בהסכם זה, ובמפורש לא כבעל מניות, בעל הון או עובד;

והואיל ועל אף השימוש במונח "שותף" ובמינוחים נלווים לאורך הסכם זה, כוונת הצדדים היא ליחסים של גורמים כלכליים עצמאיים הקשורים בחוזה מסחרי לחלוקת רווחים, ואין בכוונתם ליצור שותפות משפטית, מיזם משותף, שליחות או יחסי עובד–מעביד, כמפורט בסעיף 2 להלן;

והואיל והדיסציפלינה, התואר, תחומי האחריות והקטגוריות הגנריות של הכלים והמערכות שבשימוש השותף, וכן שיבוצי הפרויקטים, מיקום השכבה וסטטוס שכבת ביצוע-1 של השותף בכל התקשרות, נקבעים אך ורק ב**מסמך ההתקשרות הנפרד** — מסמך חיצוני להסכם זה, שאינו מצורף אליו ואינו נחתם עמו כמקשה אחת, אלא נחתם בנפרד על ידי השותף או השותפים המעורבים בכל מותג פנימי או התקשרות לקוח ספציפיים בתחילת העבודה עליהם, כהגדרתו בסעיף 1(ו) להלן — מבלי לתקן או לסתור את הוראותיו האגנוסטיות-לדיסציפלינה של הסכם מסגרת זה;

והואיל והתאמות ייחודיות למדינת השותף נקבעות אך ורק ב**נספח ג': נספח מדינה**, מבלי לשנות את גוף הסכם המסגרת;

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

התחייבויות השותף ואישוריו

1. **הגדרות.** כל מונח מוגדר המשמש בהסכם זה ולא הוגדר במפורש בגופו, יהא לו המשמעות הנודעת לו בסעיף 1 למדריך השותף, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

2. **מעמד השותף.** השותף מאשר ומסכים כי מעמדו כלפי הארגון הוא מעמד שותף לחלוקת רווחים נקיים בלבד, כי אין בהסכם זה כדי להקנות לו זכויות הצבעה, בעלות הונית או שותפות משפטית פורמלית בארגון, וכי פירוט מלא של מעמד זה קבוע במדריך השותף.

3. **קליטה והכשרה.** השותף מתחייב להשתתף בהליכי הקליטה וההכשרה הנדרשים ממנו, לרבות במסלולי בית הספר, ולעמוד בדרישותיהם, כמפורט במדריך השותף.

4. **סיווג ומדרג.** השותף מאשר ומסכים כי הוא משובץ במדרג השכבות ובמבנה הארגוני של הארגון בהתאם לסיווגו, ומתחייב לפעול לפי כללי אותו מדרג, הכל כמפורט במדריך השותף.

5. **השתתפות בפרויקטים.** השותף מתחייב להשתתף בפרויקטים המוקצים לו בהתאם למבנה ההשתתפות מבוסס-הפרויקטים ולכללי שכבת ביצוע-1 החלים עליו, לרבות רצועות הזמן הקבועות לכך, הכל כמפורט במדריך השותף.

6. **תמורה.** השותף מאשר כי התמורה היחידה לה הוא זכאי מהארגון היא חלקו בחלוקת הרווחים הנקיים בהתאם למנגנון המפל (Waterfall) ולשיעורים הנקובים עבורו במדריך השותף, וכי אין בהסכם זה כדי להקנות לו שכר, ריטיינר או זכות הונית מכל סוג. מנגנון החלוקה, לרבות שיעוריו, קבוע במדריך השותף ומחייב את הצדדים במלואו.

7. **ביצועים והתקדמות.** השותף מתחייב לעמוד ביעדי הביצועים ובכללי ההתקדמות והצמיחה החלים על שכבתו, כמפורט במדריך השותף.

8. **קניין רוחני.** כל זכויות הקניין הרוחני שייוצרו על ידי השותף במסגרת פעילותו בארגון יהיו בבעלות הארגון הבלעדית, אלא אם הוסכם אחרת מפורשות ובכתב. השותף מתחייב לפעול בהתאם לכלל ההרמטיות, להמחות לארגון כל זכות כאמור, ולציית למלוא הוראות סעיף 8 למדריך השותף.

9. סודיות, אי-שידול ואי-חשיפת מתודולוגיה

א. **מחויבות השותף.** בחתימה על הסכם זה, השותף מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת על כל מידע סודי של הארגון; לא לשדל, לפנות אל או להשתמש בלקוחות, בשותפים או בספקים של הארגון לטובת כל מיזם חיצוני; לא לחשוף לכל גורם חיצוני את מתודולוגיית הארגון, נהלי עבודתו או ארכיטקטורתו הטכנית; ולנקוט אמצעי מנע סבירים להגנת מידע סודי, נתוני לקוחות והרשאות גישה שהופקדו בידיו. הכללים המלאים — לרבות מנגנון הניתוק האוטומטי תוך 60 שניות והיקף החובות השורדות לאחר עזיבה — מפורטים במדריך השותף.

ב. הארגון משקיע משאבים, זמן וממון ניכרים, באופן שוטף ומתמשך, בבניית מספר סוגי נכסים המהווים את התשתית שעליה נשענת הצלחת השותף ופעילות הארגון בכללותה, ובכלל זה: (1) הון אנושי — איתור, סינון, גיוס, הכשרה וקליטה של שותפים וצוותי עבודה במסלולי בית הספר ובליווי השוטף הניתן לכל שותף; (2) רשת קשרים עסקית — פיתוח המותגים, המוניטין ומערך הלקוחות, השותפים והספקים של הארגון, שמהם נגזרות הזדמנויות הרווח של השותף; (3) מידע סודי ומתודולוגיה

קניינית — תבניות העבודה, נהלי העבודה (SOPs), מאגרי הקבצים והמתודולוגיה הקנייניים כאמור בסעיף 9 להסכם זה; (4) הון קניין-רוחני וטכנולוגי — מערכת Neuron OS, הקוד, המודלים והכלים הקנייניים של הארגון כאמור בסעיף 8 להסכם זה; (5) תשתית ארגונית ואבטחת מידע — מנגנוני אבטחת המידע, הביטוח והגנת הנתונים הנדרשים מכל שותף לפי סעיף 10 להסכם זה; וכן (6) נכסי מחקר ואסטרטגיה — תוכניות העבודה, המחקר והאסטרטגיה שנבנו עבור פעילותו הספציפית של השותף. תיאור מלא ומפורט של היקף ההשקעה בכל אחד מסוגי הנכסים לעיל מובא במדריך השותף.

ג. נכסים אלה הם נכס משותף לארגון ולכלל קהילת השותפים, שהצלחת ההתקשרות בין הצדדים תלויה בשמירתם. השותף מתחייב שלא לפגוע בהם, ומכיר בכך שפגיעה מכוונת ובזדון באחד מסוגי הנכסים המנויים בסעיף-קטן (א) — ובכלל זה גזילת לקוחות, ספקים או שותפים בניגוד לסעיף 9(ב), חשיפה, הדלפה או ייצוא של מידע סודי או מתודולוגיה קניינית בניגוד לסעיף 9(א) ו-(ג), הפרת חובות הקניין הרוחני שבסעיף 8, או פגיעה זדונית בנתוני הארגון או במערכותיו לפי סעיף 10 — פוגעת לא רק בארגון אלא בכלל קהילת השותפים הנשענת על אותה השקעה משותפת.

ד. **פיצוי בגין פגיעה מכוונת ובזדון בלבד.** חובת הפיצוי הקבועה בסעיף-קטן זה חלה אך ורק על פגיעה מכוונת ובזדון באחד מסוגי הנכסים המנויים בסעיף-קטן (א) לעיל, ולא על טעות, רשלנות או כשל בביצוע שנעשו בתום-לב. שותף שפעל בתום-לב וטעה בתמימות בביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה לא יחויב בפיצוי המוסכם הקבוע בסעיף-קטן זה; שותף שפגע במכוון ובזדון באחד הנכסים האמורים יחויב לפצות את הארגון על כך — במטרה להגן על ההשקעה המשותפת ועל קהילת השותפים, ולא להענישו על מעשה שלא נעשה בזדון. הפר השותף כאמור, בזדון, התחייבות מהתחייבויותיו לפי סעיף 8 (קניין רוחני), 9(א)–(ג) (סודיות, אי-שידול ואי-חשיפת מתודולוגיה) או 10 (הגנת מידע ואבטחה) להסכם זה, ביחס לנכס מסוים מבין סוגי הנכסים המנויים בסעיף-קטן (א), ישלם השותף לארגון פיצוי מוסכם בגין הפגיעה באותו סוג נכס — אומדן מוקדם, כן ובתום לב, של מינימום הנוק שגורמת פגיעה כאמור — בסך שלא יפחת ממאה אלף שקלים חדשים (100,000 ₪) בגין כל הפרה (או שווי הסכום במטבע מדינת השותף, לפי השער היציג של בנק ישראל במועד ההפרה), ללא צורך בהוכחת גובה הנזק בפועל, וכרצפה בלבד: ככל שנזקו הממשי של הארגון עולה על סכום זה, רשאי הארגון לתבוע את מלוא נזקו בפועל. פגעה הפרה אחת, או מסכת מעשים אחת, ביותר מסוג נכס אחד כאמור, לא ייגבה בגינה פיצוי מוסכם נפרד בעבור כל סוג נכס בנפרד, אלא פיצוי מוסכם אחד בגובה הסכום הגבוה ביותר החל מבין הנכסים שנפגעו, מבלי לגרוע מזכות הארגון לתבוע את מלוא נזקו הממשי ככל שהוא עולה על כך. סכומים המגיעים לארגון לפי סעיף זה ניתנים לקיזוז מכל סכום שטרם שולם לשותף, כאמור בסעיף 6(יא) להלן.

ה. **תיקון מזערי ומידתיות.** נקבע על ידי ערכאה או בורר מוסמכים כי הסכום הקבוע בסעיף-קטן (ג) אינו אכיף במלואו בנסיבות מסוימות — לרבות בשל היקף מוגבל של פעילות השותף בארגון או של תפקידו בו — יופחת הסכום אך ורק במידה המזערית הנדרשת להפיכתו לאכיף בנסיבות אותו מקרה, ולא יבוטל כליל.

ו. **יישוב סכסוכי סודיות.** סכסוכים לפי סעיף 9 זה כפופים למנגנון יישוב הסכסוכים שבסעיף 15.

10. **הגנת מידע ואבטחה.** השותף מתחייב לקיים את חובות אבטחת המידע והגנת הנתונים החלות עליו, לרבות החזקת ביטוח בסך $150,000 לפחות ומתן הודעה בכתב בתוך 48 שעות על כל אירוע אבטחה, הכל כמפורט במדריך השותף.

11. **סמכויות ואחריות.** השותף מאשר כי אין בידו סמכות לחייב את הארגון כלפי צדדים שלישיים אלא בהתאם למדרג ההרשאות הקבוע במדריך השותף, ומתחייב לפעול בגבולות סמכותו כאמור ולשפות את הארגון בהתאם לתנאים הקבועים במדריך השותף. חבות הצדדים כפופה למגבלת האחריות, לחריגים ולהוראות כוח עליון הקבועים במדריך השותף.

12. **סיום ההתקשרות.** הליכי סיום ההתקשרות, תקופות ההודעה המוקדמת ותוצאות הסיום על זכויות השותף וחלקו ברווחים קבועים במדריך השותף, והשותף מסכים לפעול ולציית להם במקרה של סיום ההתקשרות מכל סיבה.

13. **חובות לאחר סיום.** השותף מתחייב לקיים את כל חובותיו לאחר סיום ההתקשרות, לרבות חובות הסודיות, אי-השידול ואי-התחרות החלות עליו לאחר הסיום, כמפורט במדריך השותף.

14. **אחריות רגולטורית ומיסויית.** השותף מתחייב לשאת באחריות המלאה והבלעדית לציות לדין החל עליו במדינתו, לרבות חובותיו הרגולטוריות והמס לגבי הכנסותיו מהארגון, כמפורט במדריך השותף.

15. יישוב סכסוכים, דין חל וסמכות שיפוט

א. **שלב יישוב פנימי מקדים (רשות, בהסכמה בלבד).** בטרם פנייה לבוררות המקצועית החיצונית שבסעיף-קטן ב' להלן, רשאים הצדדים — בהסכמה הדדית בכתב בלבד — להביא מחלוקת, סכסוך או תביעה הנובעים מהסכם זה, מהפרתו, מסיומו או מתוקפו, תחילה ליישוב פנימי-חסוי בפני שותף בכיר מוסכם מתוך הארגון, בדרך של גישור או פיוס שאינו מחייב. שלב זה הוא וולונטרי לחלוטין: אין צד חייב להסכים לו, כל צד רשאי לפרוש ממנו בכל עת, ואין בו כדי לעכב, להתנות או לגרוע מזכותו של כל צד לפנות במישרין לבוררות המקצועית החיצונית כאמור. הושג בשלב זה הסכם פשרה בכתב וחתום — יחייב את הצדדים ככל חוזה; לא הושגה הסכמה, או בחר צד שלא לפנות לשלב זה או לפרוש ממנו — יובא הסכסוך לבוררות המקצועית החיצונית שבסעיף-קטן ב'.

ב. **בוררות מקצועית חיצונית חסויה — הפורום המחייב; זהות הבורר.** כל מחלוקת, סכסוך או תביעה כאמור שלא יושבו בהסכמה יוכרעו סופית ובאופן מחייב בבוררות מקצועית חיצונית יחידה, המתנהלת בדלתיים סגורות ובחיסיון מלא. מנגנון זה נועד, בין היתר, להגן על סודות מסחריים, מודלים פיננסיים, אסטרטגיות Neuron OS ונתוני קמפיינים של הארגון מפני חשיפה פומבית, והוא חל באופן זהה על כל קבוצות ההפעלה. הבורר יהיה בעל מקצוע חיצוני, ניטרלי ובלתי תלוי, שאין לו זיקה, ניגוד עניינים או תלות כלכלית עם מי מהצדדים, ושאינו נמנה עם הארגון או עם מבנה האחזקות שלו, המוסכם על שני הצדדים. לא הסכימו הצדדים על זהות הבורר בתוך שלושים (30) ימים ממסירת דרישת הבוררות בכתב, ימונה הבורר, לבקשת מי מהצדדים, בידי המוסד הישראלי לבוררות עסקית (או גוף בוררות מוסדי מוכר אחר הפועל בישראל, ככל שהמוסד האמור חדל לפעול), מבין רשימת הבוררים המקצועיים שלו, בהתאם לכלליו. הכרעת הבורר סופית ומחייבת את הצדדים לכל דבר ועניין, והם מתחייבים בזאת לקיימה מרצון, במלואה ובלא דיחוי, מבלי להידרש להליך אכיפה נוסף. הליך הבוררות כולו, לרבות עצם קיומו, חסוי.

ב1. **מיצוי החיסיון למרב הניתן בדין.** מבלי לגרוע מסעיף-קטן ג', במקרה שבו נדרשת פנייה לבית משפט אך ורק לצורך אכיפת פסק בוררות, קבלת סעד זמני או דחוף, או ביקורת שיפוטית מצומצמת על תקינות הליך הבוררות — ככל שהדין הפרוצדורלי המקומי מתיר זאת — יפעלו הצדדים במשותף להגשת ההליך תחת חיסיון, בדלתיים סגורות או בהשמטת פרטים חסויים וקנייניים של הארגון, במידה המרבית האפשרית בנסיבות העניין.

ג. **סמכות שיפוט ייחודית — בתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד.** כל הליך משפטי שאינו כפוף לבוררות שבסעיפים-קטנים א'–ב' לעיל, או הנדרש בקשר אליה — לרבות תובענה לאכיפת פסק בוררות או לביטולו, בקשה לסעד זמני או דחוף, וכל הליך משפטי אחר בקשר להסכם זה — יהיה נתון לסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית של בתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו, ישראל, בלבד. סמכות שיפוטו של כל בית משפט זר נשללת בזאת במפורש, והצדדים מוותרים על כל טענת פורום לא נאות ביחס לבתי המשפט בתל אביב-יפו.

ד. **הדין החל.** על הסכם זה, פרשנותו, תוקפו וכל סכסוך בקשר אליו — לרבות הדין המהותי שיחול בבוררות — יחול דין מדינת ישראל בלבד, ללא כללי ברירת הדין שבו. האמור בסעיף-קטן זה אינו גורע מתחולתם המצטברת והנפרדת של דיני המס, הדיווח והבנקאות של מדינת השותף על עמידת השותף בחובותיו שלו לפי סעיף 6(ב), סעיף 14 ונספח ג'; דינים אלה חלים

כחובות ציות עצמאיות של השותף במקביל לדין הישראלי החל על ההסכם, פרשנותו וההליכים לפיו, ואינם משנים את הדין המהותי החל על ההסכם עצמו לפי סעיף-קטן זה ואינם גורעים מסמכות השיפוט הבלעדית שבסעיף-קטן ג' לעיל.

ה. **שרידות מקום שדין מקומי קוגנטי קובע פורום אחר.** ככל שדין קוגנטי החל על השותף קובע, באופן שאינו ניתן להתניה, כי סוג תביעה מסוים יידון בפורום אחר — תידון אותה תביעה ספציפית בלבד בפורום המחויב על פי אותו דין, תוך החלת הדין המהותי שבסעיף-קטן ד' במידה המרבית שאותו פורום מתיר, ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בתוקפם של סעיפים-קטנים א'–ד' ביחס לכל תביעה, סכסוך או צד אחרים, אשר יוסיפו לחול במלואם.

16. **תחולה בינלאומית.** השותף מאשר כי ההתאמות הנדרשות לפי דין מדינתו נקבעות בנספח ג' (נספח מדינה) המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו, וכי הנספח משלים את גוף ההסכם ואינו גורע ממנו.

17. מדריך השותף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה

א. השותף מצהיר ומאשר כי קרא ועיין במלוא מסמך "מדריך השותף — קבוצת לוס גרדיוס" ("מדריך השותף"), הנמסר לו בד בבד עם הסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו, כי הבין את תוכנו וכי הוא מתחייב לפעול בהתאם להוראותיו במלואן. מדריך השותף מפרט, בין היתר, את אופן הקליטה וההכשרה, מבנה השכבות והמדרג הארגוני, אופן ההשתתפות בפרויקטים, כללי הביצועים והצמיחה, ואת האופן שבו הארגון מנהל, משתמש ומאבטח את מידעו, מערכותיו ומשאביו.

ב. למען הסר ספק, מדריך השותף הוא מסמך נפרד מ"פרוטוקול המקור" כהגדרתו בסעיף 1(יח) להסכם זה. פרוטוקול המקור ממשיך לשמש מסגרת ניהולית פנימית של הארגון בלבד, כאמור באותו סעיף; מדריך השותף, לעומת זאת, מוטמע בזאת במפורש בהסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו כלפי השותף. מדריך השותף הוא בגדר "מידע סודי" כהגדרתו בסעיף 1(יג) להסכם זה, וחלות עליו במלואן חובות הסודיות שבסעיף 9.

ג. הארגון רשאי לעדכן את מדריך השותף מעת לעת, ככל שיידרש לצורך התאמת הפעילות התפעולית השוטפת, ובלבד שמסר לשותף הודעה מוקדמת ובכתב על כל שינוי מהותי בו זמן סביר לפני כניסתו לתוקף. עדכון כאמור לא יגרע מהזכויות המהותיות של השותף הקבועות בגוף הסכם זה, ולא ישנה את תנאי התמורה (סעיף 6), הסודיות והקניין הרוחני (סעיפים 8-9), או הפיצוי המוסכם (סעיף 9(ג) לעיל), אלא בהסכמת השותף מראש ובכתב.

ד. בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראה במדריך השותף להוראה בהסכם זה, תגבר הוראת הסכם זה.

18. **הוראות כלליות.** הוראות כלליות נוספות החלות על הסכם זה, לרבות שלמות ההסכם, כשירות עותקים וחתימה אלקטרונית, קבועות במדריך השותף ומחייבות את הצדדים במלואן.

הערות והסכמות פרטניות (מזכר דברים). להלן, ורק להלן, יתועדו בכתב ובחתימת שני הצדדים כל גילוי של פרויקט או עיסוק חיצוני קיים העלול להעמיד ניגוד עניינים בין השותף לארגון, תנאי מוקדם, התחייבות מיוחדת או הסכמה פרטנית נוספת שהוסכמו בין הארגון לבין השותף באופן ספציפי בקשר להתקשרותם, ושאינם מוסדרים במפורש בגוף הסכם המסגרת האחיד או במסמך ההתקשרות הנפרד — לרבות גילוי פרויקטים ועיסוקים חיצוניים קיימים של השותף לפי סעיף 3(ד), ותנאים מוקדמים או התחייבויות מיוחדות שסוכמו בעת ההתקשרות. רישום כאמור אינו משנה, גורע או סותר הוראה כלשהי מהוראות הסכם המסגרת האחיד, ואינו מהווה נספח מנספחי ההסכם; הוא משמש לתיעוד עובדתי בלבד של הסכמות ספציפיות שהושגו מול השותף הספציפי החתום על הסכם זה, בחתימת נושא משרה מוסמך מטעם הארגון לפי סעיף 11(ד), ובהתאם לדרישת הכתב הכללית שבסעיף 17(א). העדר רישום כלשהו במסגרת סעיף-קטן זה מעיד כי לא הוסכמה כל הסכמה פרטנית נוספת מעבר להוראות הסכם המסגרת האחיד ומסמך ההתקשרות הנפרד, ואין בהעדר רישום כאמור כדי לגרוע מזכויות הארגון או מחובות השותף לפי יתר הוראות הסכם זה.

(שטח לרישום חופשי של הסכמות פרטניות, ככל שקיימות:)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

חתימת השותף: _____ תאריך: _____

חתימת נושא משרה מוסמך או מורשה חתימה מטעם הארגון: _____ תאריך: _____

נספח ג': נספח מדינה (Country Annex)

(תבנית מסגרת ריקה — תושלם ותיחתם פר-שותף, בהתאם ל"מדינת השותף" הנקובה בעמוד הפתיחה של ההסכם. נספח זה משלים את הסכם המסגרת בעניינים המנויים בסעיף 16(ב) בלבד, ואינו מתקן את גוף ההסכם.)

שם השותף: _____

מדינת השותף: _____

(נספח זה עוסק אך ורק בפרטי המדינה והבנקאות הנדרשים לביצוע התשלום לשותף בפועל. אחריות השותף למיסוי, לרגולציה, לדיני העבודה המקומיים ולדיני הגנת המידע החלים עליו במדינתו היא בלעדית וחלה עליו מכוח סעיף 14 להסכם, ללא צורך במעקב, גבייה או תיעוד אקטיביים של הארגון אחר עמידתו בהם; אין בהעדרם של פרטים אלה מנספח זה כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית והמלאה של השותף לפי סעיף 14. הארגון והשותף הם שני גורמים משפטיים-כלכליים נפרדים לחלוטין, והתשלום לשותף מתבצע כנגד חשבונית, בכל מדינה שהיא, על יסוד פרטי הבנקאות שלהלן בלבד.)

בנקאות ומכניקת תשלומים (המקום היחיד והבלעדי לפרטי הבנק של השותף לצורך הסכם זה)

שם המוטב בחשבון: _____

כתובת המוטב: _____

מטבע חשבון הבנק המקבל: _____

שם הבנק וכתובתו: _____

IBAN / מספר חשבון: _____

סוג חשבון: _____

מספר בנק/סניף (Routing, מקומי, ככל שרלוונטי): _____

קוד SWIFT / BIC: _____

בנק מתווך / קורספונדנט (שם, כתובת, SWIFT), ככל שרלוונטי להעברה חוצת-גבולות: _____

הערות תשלום מקומיות נוספות (עמלות, ימי סליקה, מגבלות מטבע): _____

חשבון זה הוא חשבון התשלום המחייב. מלוא חלוקת הרווחים לשותף תסולק לחשבון הבנק הנקוב בפרק זה בלבד, אלא אם סומן להלן והוסדר אחרת בנספח ד':

אושר תשלום לשני חשבונות נפרדים לפי נספח ד' (ייפוי כוח פיננסי) — ככל שסומן, פרטי החשבון הנוסף והחלוקה בין השותף למיופה הכוח מפורטים בנספח ד' החתום, והתשלום יבוצע בהתאם לו. ☐

חתימה עבור הארגון: _____ תאריך: _____

חתימת השותף: _____ תאריך: _____

נספח ד': מסמך ייפוי כוח פיננסי (אופציונלי — למילוי רק במידת הצורך)

(נספח זה ממוקם כאן, בגוף הסכם זה, בסמוך לסעיף 6(ח) לעיל שממנו נגזר תוכנו המהותי, לנוחות השימוש; ראו סעיף 1(ח). הנספח רלוונטי ומחייב אך ורק כאשר השותף מעניק ייפוי כוח פיננסי כאמור באותו סעיף. באין הסדר כאמור — אין צורך למלא נספח זה, והוא נותר חסר תוקף וללא נפקות.)

רצף מילוי וחתימה מחייב — מניעת הונאה. נספח זה ימולא ויוחתם אך ורק לפי הרצף הבא, המהווה תנאי לתוקפו: **ראשית**, מיופה הכוח הנחזה ימלא את חלקו בנספח (לרבות שיעור הניתוב המבוקש) ויחתום עליו. **לאחר מכן ורק לאחר מכן**, יועבר הנספח, כשהוא חתום בחלקו על ידי מיופה הכוח, אל השותף (המייפה) עצמו באופן ישיר, אשר ימלא בעצמו ובאופן אישי — ולא באמצעות מיופה הכוח, מנהלו, או כל גורם אחר מטעמו — את שמו המלא, פרטי חשבון הבנק שלו ומסמך הזיהוי הגלובלי שלו כאמור בעמוד הפתיחה של הסכם זה, ויחתום באופן אישי. **נספח שבו מנהל, מיופה כוח או כל גורם אחר חתם בשם השותף, מילא את פרטיו, או צירף מסמכי זיהוי מטעמו — בטל ומבוטל מעיקרו, נחשב הונאה ארגונית חמורה, ומפעיל באופן מיידי את מנגנון ניתוק הגישה תוך 60 שניות שבסעיף 9(ד).**

שם השותף (המייפה): _____

מסמך הזיהוי הגלובלי של השותף (המייפה) — צורף כנספח מוצפן נפרד כאמור בעמוד הפתיחה:

צורף☐

שם מיופה הכוח: _____

מעמד מיופה הכוח בארגון:

☐

שותף פעיל בארגון

☐

אינו שותף בארגון — טעון אישור חריגה כאמור בסעיף 6(ח)

(פרטי האישור: _____)

מספר זהות / דרכון / מספר עוסק או ישות של מיופה הכוח: _____

מסמך הזיהוי הגלובלי של מיופה הכוח — צורף כנספח מוצפן נפרדצורף: ☐

כתובת ופרטי התקשרות של מיופה הכוח: _____

אחוז ארנק חלוקת הרווחים המנותב למיופה הכוח (**עד 20% מיתרת ארנק חלוקת הרווחים האישי של השותף בלבד, כאמור בסעיף 6(ח)** — ולא 20% מסך מאגר הרווחים הכולל של ההתקשרות):

_____ %

תיאור ההטבה החיצונית, ככל שקיימת, המתקבלת מאותו מיופה כוח, או ציון כי ייפוי הכוח ניתן ללא תמורה: _____

מסגרת זמן לייפוי הכוח, ככל שנקבעה (או ציון כי הוא ללא מגבלת זמן): _____

תנאים נוספים ותנאי פקיעה, ככל שנקבעו: _____

חשבון התשלום היחיד לתשלום מלוא הסכום (סמן):

☐

חשבון השותף

☐

חשבון מיופה הכוח

פרטי חשבון מיופה הכוח — יש למלא **אך ורק** אם סומן לעיל "חשבון מיופה הכוח". אם סומן "חשבון השותף", התשלום יבוצע לחשבון הבנק הנקוב בפרק הבנקאות שבנספח ג' (בסוף ההסכם), ואין למלא פרטים כאן:

שם בעל החשבון: _____

שם הבנק: _____

מספר חשבון / IBAN: _____

קוד SWIFT / BIC: _____

מספר עוסק / ישות לצורך הוצאת חשבונית: _____

תנאי תשלום מיוחדים (שני חשבונות נפרדים), ככל שאושרו: _____ (טעון חתימת בכיר בארגון להלן)

תאריך תחילת תוקף ייפוי הכוח: _____

חתימת השותף (המייפה): _____ תאריך: _____

חתימת מיופה הכוח: _____ תאריך: _____

חתימת בכיר בארגון (לאישור טכני-וריפיקטיבי ולאישור חריגות, ככל שנדרשות):

_____ תאריך: _____

ט. **מגבלות הוצאה והתקשרות — תקציב פר-מותג/פרויקט ואישור בכיר.** כל הוצאה בקשר למותג, לפרויקט או להתקשרות כלשהי תבוצע במסגרת תקציב ספציפי שנדרש ואשר הוקצב לאותו מותג, פרויקט או התקשרות בתחילת פעילותו, ולא מעבר לו. כל הוצאה כאמור טעונה תיעוד מלא הן במסמך הפיננסי הרשמי של אותו מותג, פרויקט או התקשרות, והן במערכת Neuron OS, וכן טעונה אישור מראש מאת נושא משרה בכיר בארגון או ממיופה כוח שהוסמך מטעמו לצורך כך. שום שותף, מכל קבוצת הפעלה, לא יחייב את הארגון בהוצאה, בחוזי ספקים או בכל התחייבות חוזית או כספית אחרת החורגת מהתקציב המוקצב כאמור, ללא אישור מוקדם ופרטני בכתב כאמור לעיל.

י. **עלויות כלים, רישיונות וציוד.** ככלל, השותף נושא בעלות כלי העבודה והציוד הסטנדרטיים ההולמים את הדיסציפלינה שלו. הארגון רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל חובה, להחזיר עלויות ספציפיות או לספק כלים או מערכות ברישיון ארגוני.

יא. **קיזוז והשבה (Setoff and Recoupment).** מקום שהשותף חב לארגון סכום שנקבע סופית — לרבות פיצויים מוסכמים לפי סעיף 9(ו), חריגת הוצאה או התקשרות בלתי מורשית לפי סעיף-קטן ט', או כל סכום אחר שנקבע בפסק בוררות סופי ומחייב או בהחלטת ערכאה מוסמכת לפי סעיף 15, או בהסכמת השותף בכתב — רשאי הארגון לקזז ולהשיב סכום זה מכל חלוקת רווחים שנצברה וטרם שולמה לשותף לפי הסכם זה, לרבות סכומים כאמור בסעיפים 12(ה)–(ו) ו-13(ב), ובלבד

שהארגון מסר לשותף הודעה מוקדמת בכתב על הקיזוז ועל התחשיב התומך בו. סעיף-קטן זה מסייג, ומוטמע במפורש בתוך, תיאור זכאות השותף בעת עזיבה שבסעיף 12(ה).

אישור קריאה, הבנה והתחייבות

בסימון תיבה זו ובחתימתי מטה, אני מאשר/ת כי קראתי את "מדריך השותף — קבוצת לוס גרדיוס" במלואו, כי הבנתי את כל תנאיו והוראותיו, כי אני מתחייב/ת לפעול בהתאם לכל אחת מהוראותיו ולכל התחייבויותיי לפי הסכם זה, במלואן וללא יוצא מן הכלל, וכי הבנתי את מלוא תנאי הסכם זה, לרבות נספחיו.

☐ **קראתי, הבנתי ואני מתחייב/ת כאמור.**

19. חתימות, אימות זהות ופרטי תשלום

עבור הארגון:

Los Gardios LTD, מספר ישות 516819257

מורשה חתימה: **עידן אביטן**

חתימה: _____

תאריך: _____

חותמת הארגון (Organization Stamp)

עבור השותף:

שם: _____

מספר ישות (ככל שקיים): _____

חתימה: _____

תאריך: _____

חותמת השותף (Partner Stamp)

פרטי בנק / תשלום (לצורך סילוק חלוקת הרווחים): נקבעים במלואם, פעם אחת ובאופן בלעדי, בפרק הבנקאות ומכניקת התשלומים בנספח ג׳ (נספח מדינה) החתום על ידי השותף, ואינם נדרשים למילוי חוזר כאן; ראו נספח ג׳ להלן.